



Número: **5026724-11.2025.8.08.0024**

Classe: **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL**

Órgão julgador: **Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho**

Última distribuição : **14/07/2025**

Valor da causa: **R\$ 121.207,60**

Assuntos: **ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
RODRIGO ALVES COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
LUIZ ROBERTO COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (COATOR)			
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IMPETRADO)			
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
91629903	02/03/2026 14:31	Embargos de Declaração	Embargos de Declaração

Ao Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública Estadual – Comarca de Vitória/ES

Processo n. 5026724-11.2025.8.8.0024

LUIZ ROBERTO COGO e demais Agravantes, por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante V. Exa, **opor**, a tempo ¹ e modo, o competente **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** face à sentença ID 90522269 que denegou a segurança pleiteada pelos impetrantes.

É de se pontuar que houve duas omissões e uma contradição, todas relevantes para assegurar a plena viabilização do controle recursal das questões constitucionais debatidas nos autos. São elas, em resumo estruturado:

- a. **Omissão 1: Não apreciação de uma das causas de pedir e pedido:** a sentença se ancorou na questão da alíquota (*art. 10 da Lei Estadual 10.011*), deixando de decidir sobre o pedido de reconhecimento de ineficácia do art. 12 do mesmo diploma legal, **referente à base de cálculo**, cuja lógica jurídica é distinta e autônoma em relação à alíquota;
- b. **Omissão 2:** o *decisum* **admite a possibilidade de revogação tácita imediata pela não recepção constitucional desde que identificada a incompatibilidade**, e conclui pela não revogação porque, entendeu o Magistrado, não haveria incompatibilidade. No entanto, **não discorre sobre a incompatibilidade**, de modo a não conectar premissa (*possível revogação*) com a conclusão (*não revogação*), impedindo argumento de apelação por ausência de premissa interpretativa (*i.e. por que não há incompatibilidade?*);
- c. **Contradição:** 3 *ratios decidendis* aparentemente contrárias entre si. O julgado tanto admite que a lei estadual não contempla progressividade, como também entende que há progressividade (*pela extensão argumentativa da existência de isenções de ITCMD*), como ainda defende que só expressamente pode haver revogação da lei incompatível. Essas são linhas conclusivas diversas e antagônicas.

¹ Da Tempestividade: A publicação da sentença ocorreu dia 24 de fevereiro de 2026.



RESUMO FÁTICO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de ITCMD incidente sobre doação de cotas sociais realizada em julho de 2025, sob o fundamento de inexistência de base legal válida para a cobrança após a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023.

2. Sustentam os impetrantes, em síntese, que a alteração promovida no art. 155, §1º, VI, da Constituição Federal tornou obrigatória a progressividade do ITCMD, o que teria acarretado a não recepção das disposições dos artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.011/2013 que preveem alíquota fixa **E** (*argumento adicional*) base de cálculo incompatível com o novo modelo constitucional.

3. Diante da exigência administrativa do tributo (*ou o risco dela*), foi impetrado o *writ preventivo*, com pedido liminar para suspender a cobrança ou, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor controvertido.

4. Ao final, foi proferida sentença denegatória da segurança que, em linhas gerais, concluiu que a EC nº 132/2023 não possui aplicabilidade imediata para afastar a legislação estadual vigente, mantendo-se válida a Lei nº 10.011/2013 até a edição de norma local que discipline a progressividade do ITCMD. A tese central recursal será objeto de Apelação Cível no momento oportuno. Mas, antes, alguns pontos precisam ser aclarados, visto que o *decisum* como ora posto impede o completo e regular exercício recursal dos Impetrantes.

RAZÕES DE EMBARGOS

5. Como mencionado, esta peça detalhará três elementos validadores do embargo, sendo duas omissões e uma contradição, todas as quais concluem pela necessidade de esclarecimento em prol do regular exercício de defesa dos peticionários.

I. **Omissão 1: Não apreciação de uma das causas de pedir e pedido**

6. A sentença bem pontuou que os autores destrincharam a causa de pedir e os pedidos na impossibilidade de cobrança do ITCMD em razão da ilegalidade dos artigos 12 (*alíquota*), **10 e 13 (base de cálculo)** da Lei 10.011 após a EC 132:



“(c) com a promulgação da Emenda Constitucional 132/2023, a partir de 21 de dezembro de 2023, tornou-se obrigatória a progressividade da alíquota do ITCMD, o que teria implicado a imediata revogação por não recepção dos artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.011/2013, que ainda preveem alíquota fixa de 4% e base de cálculo incompatível com a nova redação constitucional [...]”

7. A sentença arrazouou diversas frentes no que pertine à progressividade da alíquota (art. 12), mas não teceu julgamento no tocante à inadequação legislativa quanto à formação da base de cálculo (art. 10 e 13).

8. Rememorando o argumento exordial, fora exposto que a alteração trazida pela EC 132/23 imputou duas modificações no sistema: **a)** obrigou a progressividade e; **b)** impôs que a base de cálculo calculada em razão do quinhão, legado ou doação, mas não quanto ao monte total transferido.

"Art. 155.

§ 1º

VI - será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação.

9. Capacidade contributiva, portanto, se alinha à parcela individualmente transmitida, mas não ao valor total dos bens ou direitos transmitidos ou doados, como incorretamente apregoa o art. 10 da Lei 10.011/ES:

Art. 10. A **base de cálculo** do imposto é o **valor venal dos bens ou direitos** ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados. → **Nada menciona sobre quinhão ou cota-parte**

Art. 13. **O valor do imposto a recolher será o resultado da aplicação da alíquota correspondente sobre a respectiva base de cálculo.** → **Nada menciona sobre quinhão ou cota-parte**

10. O artigo 13 da Lei 10.011 reforça a RMIT a considerar uma base de cálculo igualmente indevida, ineficaz e inexistente (*por revogação tácita*) desde dezembro de 2023.

11. Em sede aclaratória, requer-se à V. Exa. que exponha as razões em relação à validade ou ilegalidade dos artigos 10 e 13, visto que se forem reconhecidos como não-recepcionados, faltaria um dos elementos da RMIT e, portanto, não haveria legalidade na exação fiscal, argumento completamente distinto da questão da progressividade da alíquota.



II. Omissão 2: ausência de enfrentamento de questão chave (incompatibilidade)

12. O MM. Magistrado reconhece (fls. 6) que o ordenamento jurídico aceita a revogação tácita imediata de leis infraconstitucionais através da não-recepção constitucional, e condiciona a extirpação imediata à existência de **incompatibilidade material**.

13. A omissão está em não discorrer sobre a compatibilidade entre os diplomas (Lei Estadual e CF), mas apenas concluir que não houve incompatibilidade e, assim, manter válido o artigo 12 da Lei 10.011 que define a alíquota em 4%. Vejamos o trecho da sentença:

“O efeito da não recepção é a retirada imediata da norma do sistema jurídico a partir da vigência do novo parâmetro constitucional, operando-se uma revogação tácita.” → **Premissa**

“Contudo, tal fenômeno exige uma incompatibilidade material absoluta e incontornável.” → **Condicionante a ser investigada na casuística**

“No caso vertente, a alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 132/2023 ao art. 155, pâr. 1o, VI da Carta Magna, que estabeleceu a obrigatoriedade da progressividade nas alíquotas do ITCMD, não possui o condão de extirpar automaticamente as legislações estaduais que preveem alíquotas fixas.” → **Conclusão**

14. Essa ausência de enfrentamento macula, com a devida vênia, o direito recursal, visto que essa pormenorização argumentativa é **extremamente essencial para o deslinde dessa tese em sede de STF**. Detalho este ponto:

15. De acordo com a jurimetria anexada aos autos (*e ora reanexada*), há duas visões claríssimas quanto ao tema de revogações tácitas no STF:

- i. 86% dos julgados sequer analisam a incompatibilidade material
- ii. **14% dos julgados passam por um crivo de análise profunda se há ou não incompatibilidade material para, se houver, decidir pela não receptividade** → **O D. Magistrado se afilia à essa corrente**

16. Para que essa linha de raciocínio esteja completa (*item ii*), **é imperiosa a profunda digressão sobre o porquê o Julgador entende não haver incompatibilidade**, do



contrário estes peticionários estariam limitados no seu argumento recursal que acabaria por se pautar apenas ou pela premissa ou pela conclusão, sem ter a ciência das razões jurídica que levaram àquela conclusão de não haver incompatibilidade.

17. **Não há em nenhuma passagem sentencial o enfrentamento jurídico da incompatibilidade**, mas apenas a premissa e a conclusão. **Em contraponto**, dedicamos na petição inicial algumas páginas ao tema, notadamente demonstrando a **visão gramatical, teleológica, sistêmica** e a **legalidade estrita** para deixar claro, na visão destes que ora peticionam, que a incompatibilidade material é evidente e absoluta.

18. Diga-se, ainda, que Desembargador Ewerton Schawb Pinto, Relator do Agravo pertinente à este caso (5011205-68.2025.8.08.0000, *posteriormente desistido pela perda de objeto*) também reconhece que a lei estadual em apreço “**é incompatível [...] em relação à quantificação de sua incidência**”, sendo uma clara contradição com a permissão de cobrança, visto que o próprio julgador reconhece que a RMIT estaria incompleta no seu critério quantificação.

19. O esclarecimento se faz necessário: Qual o seria racional jurídico utilizado pelo Ilmo. Magistrado que leva à conclusão que os artigos 10, 12 e 13 não são material e absolutamente incompatíveis com a CF?

20. Como rebater a incompatibilidade **gramatical** entre os textos? Como rebater a visão **teleológica** que evidenciou a imperiosidade da progressividade imediata? Como ignorar a visão **sistêmica** dos arts. 24 CF, do caráter de norma geral vide art. 146, CF, da LINDB art. 2o? Como ignorar a **tipicidade cerrada** do direito tributário que impede a elasticidade de entendimentos de textos postos? Quais outros argumentos jurídicos, ignorados estes, permitem concluir por uma compatibilidade entre os textos legais da CF e da Lei Estadual 10.011?

21. Apenas com esse detalhamento, SMJ, é que a fundamentação estará completa de modo a permitir o devido direito recursal.

22. Na esteira dessa omissão, fica ainda uma contradição sobre qual **a ratio deciendi**, tema para o próximo elemento desses embargos.



III. Contradição: ratio decendi (3 ratios incompatíveis entre si)

23. A *quaestio iuris* não é trivial. Pugnando pelo máximo respeito por este Juízo, e com a devida vênia, passamos a dissecar a decisão embargada em três teses sentenciais (**TS**) para facilitar o argumento de que há uma aparente incompatibilidade entre elas.

24. **Tese Sentencial 1 – TS1:** Às fls. 6 da sentença, o Exmo. Magistrado reconhece a revogação tácita como elemento controlador do ordenamento jurídico e conclui que não há incompatibilidade no caso vertente que justifique a ineficácia da lei local.

25. **Tese Sentencial 2 – TS2:** Às fls. 7-8 a decisão entra na seara de que já existiria “real progressividade” uma vez que a lei prescreve critérios de isenção, e, assim, a progressividade seria ou 0% ou 4%. Diga-se: a linha magistral é a de que a Lei se mantém ativa (*foi recepcionada*) pois não deixou de prescrever a progressividade e, portanto, não foi revogada.

26. **Tese Sentencial 3 – TS3:** Às fls. 5-6 e depois 8-9, o argumento passa a ser que independente da incompatibilidade, a lei Estadual só poderia ser revogada de maneira expressa. Este é um argumento temporal de ajuste legislativo.

27. São três *ratios* distintas, e uma invalida a outra. Não está claro sobre qual delas recorrer, pois, reitera-se, uma anula a outra. Destrinchamos.

28. Entender que não há incompatibilidade com a CF mesmo sem ter progressividade na Lei 10.011 (**TS1**) é diretamente incompatível com “reconhecer a progressividade através da isenção” (**TS2**), como também retiraria a necessidade de ajuste pelo Estado (**TS3**, *afinal, não estaria incompatível e não teria o que adaptar*).

29. Da mesma forma, se já há pretensa progressividade através da isenção (**TS2**), não haveria que se falar em incompatibilidade (**TS1**) e nem em caducidade para ajuste (**TS3**, *afinal, novamente, nada precisaria ser ajustado*).

30. A **TS3** ainda contraria a **TS1** de maneira ainda mais direta. A Tese Sentencial 3 parte da premissa de que a alíquota fixa só perderia sua eficácia se for expressamente revogada, o que é oposto ao reconhecimento de que normas incompatíveis são automaticamente revogadas pela não-recepção Constitucional.



31. É louvável o argumento consequencialista da decisão quando diz que *“admitir a revogação imediata da alíquota fixa sem a concomitante entrada em vigor de novas faixas progressivas estaduais equivaleria a negar a própria existência do tributo [...]”*. No entanto, o **wishful thinking**, com o qual coadunamos, não pode se sobrepor à leitura jurídica do ordenamento pátrio. Eventual lentidão legislativa não pode ultrapassar o controle de ajuste do Direito (revogações, LIND art. 2º e art. 24 CF).

32. Inegável que o Estado escolheu a inércia (como veiculado na mídia desde 2024 e reiterado ao final de 2025 que uma revisão ficará para 2027). Injusto, nos parece, transportar o peso da escolha da Administração Pública aos contribuintes como se o papel de norma geral impositiva da Carta Magna ficasse em segundo plano em prol da arrecadação.

33. Vale mencionar que o art. 18 da EC132 concedeu um prazo de 180 dias para o Congresso propor as leis de adaptação à nova ordem constitucional, prazo este que é analogamente perfeito aos Estados – há muito expirado.

34. Em rápida nota, o STF também decidiu em 2025 que o ITCMD não é arrecadação que se encaixa numa leitura de risco social ou de segurança jurídica, sendo imprópria a decisão de cunho consequencialista econômico (Tema 1214, da modulação dos efeitos).

35. Volvendo-se à *quaestio* deste tópico, o fato é que as razões de decidir estão, com o perdão da discordância, incompatíveis e, com isso, limitando o direito recursal.

DOS PEDIDOS

Assim sendo, requer-se que V. Exa. **receba e acolha** esses Embargos de Declaração, para, *prima facie*, abrir vistas ao Estado frente eventual efeito infringente e, em seguida, aclarar os pontos abordados para suprir as omissões e contradições elencadas.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Vitória/ES, 2 de março de 2025.

LUCAS PIMENTA JUDICE
OABES 14.477

